Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **001216**
(12 MAR. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020, y de las asignadas mediante la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023[1], el artículo 1° de la Resolución 2829 del 5 de diciembre de 2023, y

CONSIDERANDO:

I. Asunto por decidir

De conformidad con el seguimiento efectuado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) y teniendo en cuenta el Concepto Técnico N° 5982 del 19 de septiembre de 2023, se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (en adelante CENIT), con NIT 900.531.210-3[2], por hechos acaecidos en el marco del proyecto *"Operación y mantenimiento del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Caño Limón – Coveñas"* (en adelante el proyecto) con jurisdicción en los municipios de La Gloria, Pelaya, Tamalameque, Pailitas y Chimichagua (Cesar); El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pijiño del Carmen, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto (Magdalena), Córdoba y Magangué (Bolívar), Buenavista, San Pedro, Sincé, Morroa, San Juan de Betulia, Los Palmitos, Corozal, Sincelejo, Tolú y Coveñas (Sucre).

[1] "Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan funciones y se dictan otras disposiciones".
[2] La cual figura como "activa" en la verificación de la página web del Registro Único Empresarial – RUES.

II. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS o "El Ministerio"), de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución N° 2814 del 4 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando las subdirecciones técnicas de la Entidad a través de sus coordinadores pongan en su conocimiento mediante concepto técnico una posible infracción ambiental. (…), 4. (…) Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".*

III. Antecedentes relevantes de la actuación administrativa

Antecedentes permisivos – LAM1082

3.1 Por medio de la Resolución N° 822 del 16 de agosto de 2013, la ANLA estableció el Plan de Manejo Ambiental a ECOPETROL S.A. (en adelante ECOPETROL), para la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Caño Limón – Coveñas, con jurisdicción en los municipios de La Gloria, Pelaya, Tamalameque, Pailitas y Chimichagua (Cesar); El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pijiño del Carmen, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto (Magdalena), Córdoba y Magangué (Bolívar), Buenavista, San Pedro, Sincé, Morroa, San Juan de Betulia, Los Palmitos, Corozal, Sincelejo, Tolú y Coveñas (Sucre).

3.2 A través de la Resolución N° 916 del 13 de agosto de 2014, la ANLA autorizó la cesión total de derechos y deberes derivados del Plan de Manejo Ambiental establecido por medio de la Resolución N° 822 del 16 de agosto de 2013 de ECOPETROL a favor de la sociedad CENIT. La Resolución N° 916 del 13 de

agosto de 2014 quedó ejecutoriada el 3 de septiembre de 2014, de acuerdo con la información que se observa en el Sistema de Información de Licencias Ambientales – SILA de la entidad.

3.3 Producto de las actividades de seguimiento al proyecto realizadas por la ANLA, cuyas evidencias se consignaron en el Concepto Técnico N° 4817 del 29 de septiembre de 2017, la ANLA emitió la Resolución N° 1219 del 29 de septiembre de 2017, a través de la cual impuso a CENIT medidas adicionales de actualización del Plan de Contingencias, respecto a la instalación de puntos de control.

3.4 De manera adicional y como resultado de las actividades de seguimiento al proyecto realizadas por la ANLA, se emitió el Acta N° 485 del 30 de noviembre de 2020, con fundamento en las recomendaciones contenidas en el Concepto Técnico N° 7316 del 30 de noviembre de 2020. Allí requirió a CENIT, entre otros aspectos, la presentación de los soportes que permitieran determinar el grado de operatividad del último punto de control del río Simaña.

3.5 En respuesta al requerimiento 46 del Acta N° 485 del 30 de noviembre de 2020, CENIT mediante radicado N° 2021028798-1-000 del 19 de febrero de 2021, indicó la reubicación del punto *PCeO 57 Simaña Desembocadura* y mencionó que su ubicación se encontraría en las coordenadas: 8° 36' 31,648" N, 73° 45' 0,286" W.

3.6 Producto de las actividades de seguimiento al proyecto realizadas por la ANLA, se emitió el Acta N° 678 del 16 de diciembre del 2021, con fundamento en las recomendaciones contenidas en el Concepto Técnico N° 8066 del 15 de diciembre del 2021. A través de dicha Acta se requirió a CENIT, entre otros aspectos, la presentación de los soportes de las actividades de mantenimiento del punto de control ubicado en el río Simaña -PCe 56, con el fin de garantizar su operatividad; en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Contingencia.

3.7 Posteriormente, por medio de los radicados N° 2022120560-1-000 del 13 de junio de 2022 y 2022123853-1-000 del 16 de junio de 2022, CENIT dio respuesta a los requerimientos 9, 10 y 11 del Acta N° 678 de 16 de diciembre de 2021.

3.8 Producto de las actividades de seguimiento al proyecto realizadas por la ANLA, se emitió el Auto N° 11468 del 26 de diciembre de 2022, con fundamento en las recomendaciones contenidas en el Concepto Técnico N° 7551 del 2 de diciembre de 2022. Allí se requirió a CENIT, la presentación de los soportes de las actividades de mantenimiento del punto de control ubicado en el río Simaña -PCe 56 para garantizar su operatividad; de los soportes de las gestiones de ocupación de cauce para la ejecución de las actividades de mantenimiento del punto de control en el río Simaña -PCe 56; y de las gestiones y avances de la

reubicación del punto de control PCeO 57 Simaña Desembocadura, entre otros aspectos.

3.9 A través de los radicados N° 20236200044332 del 27 de abril de 2023 y 2023019019-1-000 del 31 de enero de 2023, CENIT remitió a la ANLA, el reporte de cumplimiento a los requerimientos 2, 3, 4 y 5 del artículo 4 y requerimientos 4 y 5 del artículo 1 del Auto N° 11468 del 26 de diciembre de 2022, respectivamente.

3.10 Posteriormente, producto de las actividades de seguimiento al proyecto realizadas por la ANLA, se emitió el Acta N° 309 del 1 de junio de 2023, con fundamento en el Concepto Técnico N° 2989 del 31 de mayo de 2023. Allí se requirió a CENIT, entre otros aspectos, la presentación de los soportes de las gestiones y avances de la reubicación del punto de control Pce 57 Simaña Desembocadura.

Antecedentes Sancionatorios - SAN0288-00-2023

El Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento, mediante el memorando N° 20234705207753 del 12 de octubre de 2023, remitió a la Oficina Asesora Jurídica el Concepto Técnico N° 5982 del 19 de septiembre de 2023, con la finalidad de que se evaluara la procedencia de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de CENIT, por incumplimiento a la normatividad ambiental.

IV. Consideraciones jurídicas

El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad planificando "*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

El artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Carta Política señalan como obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación y la conservación de un ambiente sano; así mismo, el artículo 58 *ibídem* determina que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

Por su parte, la Ley 1333 de 2009 "*por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley*

2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la ANLA, como una unidad administrativa especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

V. Caso concreto

Los sucesos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación tienen su origen en el análisis efectuado por el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento, mediante Concepto Técnico N° 5982 del 19 de septiembre de 2023, a través del cual solicitó a la Oficina Asesora Jurídica iniciar un proceso sancionatorio, con el fin de determinar si la sociedad incurrió o no en infracciones ambientales, teniendo en cuenta los siguientes hechos:

Primer hecho:

Por no presentar soportes de divulgación y capacitaciones relacionadas con el plan de contingencia, con mayor énfasis en los protocolos y procedimientos de prevención y atención de eventos por actos ilícitos, con las comunidades, organizaciones locales y juntas de acción de comunal de la Vereda El Mundo al Revés, del municipio de Tamalameque.

Como antesala, es importante mencionar que el artículo 2.3.1.5.2.5.1 del Decreto 2157 de 2017([3]) (socialización y comunicación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas - PGRDEPP) establece que:

[3] "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012"

"La socialización y comunicación busca promover el aumento de la conciencia del riesgo, la participación, la sensibilización, la corresponsabilidad social y la socialización de las estrategias definidas.

Así mismo, esta etapa debe ser un mecanismo de consulta de aspectos relacionados con causas, consecuencias y medidas reconocidas para tratar el riesgo.

La comunicación efectiva debe ser transversal a la gestión del riesgo y debe permitir como mínimo, conforme a lo establecido en la NTC-ISO 31000:2009 o las demás normas que la reglamenten o sustituyan, y de acuerdo a las capacidades de la entidad, el desarrollo de los siguientes aspectos:

1. *Incorporar los saberes locales para establecer el contexto.*
2. *Formular una estrategia de comunicación efectiva del PGRDEPP.*
3. *Establecer equipos multidisciplinarios para desarrollar e implementar estrategias de comunicación a la comunidad del área de influencia, entes territoriales, personal de la empresa, entre otros.*
4. *Comunicar a la población de la empresa (interna) y del área de influencia (externa) los resultados del Plan y mecanismos de participación del mismo, en lo pertinente (…)"*

Con fundamento en la normativa señalada y respecto a la obligación sujeta al primer hecho, la ANLA en ejercicio de las funciones de seguimiento y control al proyecto, emitió el Concepto Técnico N° 8066 del 15 de diciembre del 2021. Allí, frente al estado de cumplimiento de la Resolución 822 del 16 de agosto de 2013, esta autoridad mencionó (en lo que corresponde a las obligaciones relacionadas con el Plan de Contingencias) que pese a haberse desarrollado virtualmente en el 2020, actividades de socialización del Plan de Gestión del Riesgo con autoridades y comunidades del área de influencia (12 en total) ([4]),

"(…) cabe resaltar que en la visita de seguimiento y control ambiental llevada a cabo entre el 6 y el 15 de octubre de 2021, los representantes de la comunidad de la vereda "El Mundo al Revés" del municipio de Tamalameque manifestaron que desde hace varios años no se realizan actividades de divulgación del plan de gestión del riesgo ni actividades de preparación para emergencias asociadas al oleoducto con esta comunidad".

Adicionalmente, el referido concepto técnico recomendó requerir a CENIT la presentación de los soportes y gestiones adelantadas, en relación con el cambio de metodología para la realización de actividades asociadas a las divulgaciones de Planes de Emergencia y Contingencia y/o comunicación del riesgo, en el marco del

[4] Tal como la sociedad lo había informado mediante el ICA14 – radicado N° 2021229433-1-000 del 22 de octubre de 2021.

convenio entre CENIT y la Cruz Roja Colombiana para programas de educación virtual y campañas de comunicación.

Por lo anterior, a través del requerimiento 11 del Acta N° 678 del 16 de diciembre de 2021, se requirió a CENIT la presentación de los soportes de divulgación y capacitaciones relacionadas con el Plan de Contingencia, con mayor énfasis en los protocolos y procedimientos de prevención y atención de eventos por actos ilícitos, con las comunidades, organizaciones locales y juntas de acción de comunal, y autoridades municipales, de las veredas Caño Victoria Sur y Brisas de Río Nuevo (municipio de Tibú); vereda El Mundo al Revés (municipio de Tamalameque), y autoridades municipales; y Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres de los municipios de Tibú y Saravena.

Posteriormente, producto de la visita de seguimiento realizado entre el 29 de agosto al 5 de septiembre de 2022 de la que se generó el Concepto Técnico N° 7551 del 2 de diciembre de 2022, y con fundamento en la revisión de los radicados N° 2022120560-1-000 del 13 de junio de 2022 y 2022123853-1-000 del 16 de junio de 2022([5]), esta autoridad aclaró que la obligación relacionada con los procesos de divulgación y capacitaciones en el marco del Plan de Contingencia, con mayor énfasis en los protocolos y procedimientos de prevención y atención de eventos por actos ilícitos, no corresponden a periodos anteriores de revisión sino a solicitudes expresas en el marco del seguimiento ambiental. Por tal razón la ANLA, mediante el literal b) del numeral 5 del artículo 1 del Auto N° 11468 del 26 de diciembre de 2022, reiteró a CENIT el cumplimiento de la obligación sujeta al primer hecho que aquí se señala, para las veredas Caño Victoria Sur y Brisas de Río Nuevo (municipio de Tibú) y la vereda El Mundo al Revés (municipio de Tamalameque).

Finalmente, la ANLA por medio del Concepto Técnico N° 2989 del 31 de mayo de 2023, indicó que CENIT, por medio del radicado N° 2023019019-1-000 del 31 de enero de 2023, señaló que las actividades de divulgación del Plan de Emergencias y Contingencias con las comunidades de Tibú y Tamalameque se desarrollaban, por condiciones de seguridad, a través de campañas masivas de comunicación en medios nacionales y regionales. Con base en lo anterior, la ANLA, pese a haber observado los soportes de divulgación con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo con el municipio de Tamalameque, realizada el 8 de junio de 2022 y los soportes de pautas a través de emisoras, mantuvo la obligación mediante el requerimiento 15 del Acta N° 309 del 1 de junio de 2023, puesto que en la visita de campo desarrollada al proyecto en el 2021, la comunidad de Tamalameque así lo solicitó.

Así las cosas, mediante el requerimiento 15 del Acta N° 309 del 1 de junio de 2023, la ANLA reiteró nuevamente a CENIT, la presentar los soportes de divulgación y capacitaciones relacionadas con el plan de contingencias, con mayor énfasis en los protocolos y procedimientos de prevención y atención de eventos por actos ilícitos,

[5] Por medio de los cuales CENIT respondió el requerimiento 11 del Acta N° 678 del 16 de diciembre de 2021.

con las comunidades, organizaciones locales y juntas de acción de comunal de la Vereda El Mundo al Revés, del municipio de Tamalameque.

Por lo anterior, en lo que corresponde a la citada conducta, en el Concepto Técnico N° 5982 del 19 de septiembre de 2023, se exponen las siguientes circunstancias de modo y tiempo:

"4.1 DESCRIPCIÓN DEL HECHO PRIMERO

Condición de Modo: *Por no presentar soportes de divulgación y capacitaciones relacionadas con el plan de contingencia, con mayor énfasis en los protocolos y procedimientos de prevención y atención de eventos por actos ilícitos, con las comunidades, organizaciones locales y juntas de acción de comunal de la Vereda El Mundo al Revés, del municipio de Tamalameque, en cumplimiento del Artículo 2.3.1.5.2.5.1 del Decreto 2157 de 2017, el Requerimiento 11 del Acta 678 del 16 de diciembre de 2021, el Literal b del Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 11468 del 26 de diciembre de 2022 y el Requerimiento 15 del Acta 309 de 01 de junio de 2023.*

Condición de Tiempo: *Desde el 16 de junio de 2022 como fecha máxima para presentar ante la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales los respectivos soportes documentales sobre la divulgación y capacitación relacionadas con el plan de contingencia, con mayor énfasis en los protocolos y procedimientos de prevención y atención de eventos por actos ilícitos, con las comunidades, organizaciones locales y juntas de acción de comunal de la Vereda El Mundo al Revés, del municipio de Tamalameque, conforme el plazo de seis (6) meses otorgados por el Acta 678 del 16 de diciembre de 2021. (…)"*

En virtud de lo consignado en el precitado insumo técnico, se puede evidenciar que hubo un presunto incumplimiento a las obligaciones derivadas del instrumento de manejo y control establecido, por lo cual, se determina que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Segundo hecho:

Por no presentar soportes de las actividades de mantenimiento del punto de control ubicado en el río Simaña - Pce 56,- con el fin de garantizar su operatividad, así como los soportes de las gestiones de ocupación de cauce para la ejecución de las actividades de mantenimiento del punto de control en el río Simaña -Pce 56.

Antes de abordar el contexto del segundo hecho es importante mencionar que el Decreto 1081 de 2015([6]) establece en su artículo 2.3.1.5.2.3.1. lo siguiente:

[6] "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República".

> ***"Implementación sectorial y armonización territorial del PGRDEPP.*** *Una vez adoptado el PGRDEPP, la entidad deberá implementar con sus propios recursos económicos, técnicos, tecnológicos, logísticos, humanos, entre otros, las medidas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres establecidos en el citado Plan".*

De acuerdo con la descripción contenida en la Resolución N° 822 del 16 de agosto de 2013, dentro de los componentes que forman parte del proyecto, figuran los Puntos de Control Permanentes (en adelante PCP) instalados en corrientes de mayor nivel y caudal, para recolectar el crudo con mayor facilidad y luego pasarlo a piscinas de almacenamiento ([7]). Al respecto, CENIT estableció en el río Simaña, un PCP que cuenta con una construcción sobre los cauces del cuerpo de agua, que a la vez que permite el paso de la corriente de agua, está diseñado para que se pueda contener y recolectar producto de hidrocarburo, en caso de un derrame.

Precisado lo anterior, esta autoridad mediante el Concepto Técnico N° 8066 del 15 de diciembre de 2021 determinó que el Punto PCe 56 – Río Simaña carecía de mantenimiento, dados los procesos de sedimentación observados sobre el canal conformado para el control de la emergencia. Por tal razón, la ANLA, mediante el requerimiento 9 del Acta N° 678 del 16 de diciembre de 2021, requirió a CENIT la presentación del avance de las actividades de mantenimiento del PCP ubicado en el río Simaña -PCe-56, con el fin de garantizar su operatividad, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Contingencias.

Posteriormente, CENIT allegó respuesta al requerimiento 9 del Acta N° 678 del 16 de diciembre de 2021, mediante radicado N° 2022120560-1-000 del 13 de junio de 2022. Allí describió las actividades planeadas de mantenimiento y manifestó la necesidad de gestionar el permiso de ocupación de cauce ante CORPOCESAR, indicando que se encontraba estructurando los documentos necesarios para tal objetivo. Con base en dicho documento y en ejercicio de las funciones de seguimiento y control, la ANLA mediante el Concepto Técnico N° 7551 del 2 de diciembre de 2022, observó en la visita de campo practicada el 17 de agosto del 2022 frente al cumplimiento de la obligación, que no se habían realizado actividades asociadas al mantenimiento del punto de control por parte de CENIT.

Por lo anterior, mediante el numeral 4 del artículo 1 y el numeral 5 del artículo 4 del Auto N° 11468 del 26 de diciembre 2022, la ANLA reiteró nuevamente a CENIT la presentación de los soportes de las actividades de mantenimiento con el fin de garantizar su operatividad y de las gestiones de ocupación de cauce del PCP ubicado en el río Simaña -PCe 56, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Contingencias.

---

[7] Pág. 9 Resolución N° 822 del 16 de agosto de 2023.

Finalmente, la ANLA por medio del Concepto Técnico N° 2989 del 31 de mayo de 2023, indicó que CENIT, mediante el radicado N° 2023019019-1-000 del 31 de enero de 2023 y radicado N° 20236200044332 del 27 de abril de 2023, remitió la respuesta al numeral 4 del artículo 1 del Auto N° 11468 del 26 de diciembre de 2022. Producto de su revisión, se observó que aunque se evidenció el soporte de informe de visita del Punto de Control PCe-056, en donde se relacionan las actividades de reconformación del patio de maniobras, *"(…) la zona de canal o trampa de recolección se encuentra colmatada, con árboles caídos, sistema de compuertas vandalizado (…)"*. Por lo anterior, el mencionado concepto técnico concluye que no se han realizado las actividades de mantenimiento de acuerdo a lo solicitado mediante el requerimiento 9 del Acta 678 del 16 de diciembre de 2021 y que no se presentan soportes sobre las gestiones adelantadas para obtener el permiso de ocupación de cauce correspondiente.

Así las cosas, mediante los requerimientos 16 y 17 del Acta N° 309 del 1 de junio de 2023, la ANLA reiteró nuevamente a CENIT, la presentación de los soportes de las actividades de mantenimiento del punto de control ubicado en el río Simaña -Pce 56,- con el fin de garantizar su operatividad, así como los soportes de las gestiones de ocupación de cauce para la ejecución de las actividades de mantenimiento en dicho PCP.

Por lo anterior, en lo que corresponde a la citada conducta, en el Concepto Técnico N° 5982 del 19 de septiembre de 2023, se exponen las siguientes circunstancias de modo y tiempo:

> ***"(…) 4.2 DESCRIPCIÓN DEL HECHO SEGUNDO***
>
> ***Condición de Modo:*** *Por no presentar soportes de las actividades de mantenimiento del punto de control ubicado en el río Simaña -Pce 56,- con el fin de garantizar su operatividad, así como los soportes de las gestiones de ocupación de cauce para la ejecución de las actividades de mantenimiento del punto de control en el río Simaña -Pce 56; en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.3.1.5.2.3.1. del Decreto 1081 de 2015**,** el Requerimiento 9 del Acta 678 del 16 de diciembre de 2021, los mediante el Numera 4 del Artículo Primero y el Numeral 5 del Artículo Cuarto del Auto 11468 del 26 de diciembre de 2022 y los Requerimientos 16 y 17 del Acta 309 de 01 de junio de 2023.*
>
> ***Condición de Tiempo:*** *Desde el 16 de junio de 2022 como fecha máxima para presentar ante la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales los soportes de las actividades de mantenimiento del punto de control ubicado en el río Simaña -Pce 56, así como los soportes de las gestiones de ocupación de cauce para la ejecución de las actividades de mantenimiento del punto de control en el río Simaña -Pce 56, conforme el plazo de seis (6) meses otorgados por el Acta 678 del 16 de diciembre de 2021. (…)"*

En virtud de lo consignado en el precitado insumo técnico, se puede evidenciar que hubo un presunto incumplimiento a las obligaciones derivadas del instrumento de manejo y control establecido, por lo cual, se determina que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Tercer hecho:

Por no presentar los soportes de las gestiones y avances de la reubicación del punto de control Pce 57 Simaña Desembocadura.

Antes de contextualizar el tercer objeto, se reitera que el Decreto 1081 de 2015 establece en su artículo 2.3.1.5.2.3.1. que "*Una vez adoptado el PGRDEPP, la entidad deberá implementar con sus propios recursos económicos, técnicos, tecnológicos, logísticos, humanos, entre otros, las medidas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres establecidos en el citado Plan".*

Esta autoridad, en virtud de la realización de actividades de seguimiento y control ambiental al proyecto y la evaluación ambiental de la atención de los eventos de contingencia, mediante el Concepto Técnico N° 4817 del 29 de septiembre de 2017([8]), se concluye que CENIT debe considerar la reubicación del Punto de Control *Pce 57 Simaña Desembocadura*, teniendo en cuenta el área para la cual se establece el cubrimiento total del punto de control, la distancia desde el sitio donde se almacenan los equipos de atención, y los tiempos de desplazamiento del equipo de respuesta, entre otros aspectos.

Por lo anterior, a través del parágrafo 1 del artículo 1 de la Resolución N° 1219 del 29 de septiembre de 2017, se impuso a CENIT la obligación de actualizar el Plan de Contingencia, para lo cual debía contemplar: i) el establecimiento de nuevos puntos de control que dieran cubrimiento efectivo, eficaz y eficiente; ii) el establecimiento de puntos de control permanentes en aquellos sectores que se habían visto afectados por derrames en repetidas ocasiones y/o sitios de difícil acceso por temas de orden público o inexistencia de vías; y iii) la actualización del análisis del riesgo que diera alcance a las probabilidades de falla de la infraestructura de transporte de crudo.

[8] Que tuvo como objetivo "*la verificación de los aspectos referentes al Sistema Oleoducto Caño Limón - Coveñas en su fase de operación, principalmente lo referente a las medidas de manejo implementadas durante las actividades de atención de las contingencias ambientales ocurridas el 27 de abril, 28 de agosto y 26 de septiembre del 2017 en el departamento de Norte de Santander, con base en información documental presentada por la empresa CENIT, la cual se relaciona en el numeral 1 del presente concepto técnico, y lo observado en la visita realizada por el Equipo de Seguimiento Ambiental de la ANLA entre los días 28 de abril al 2 de mayo del 2017 (primer evento de voladura sector Guamalito) y del 14 al 15 de septiembre del 2017 (segundo evento de voladura sector Guamalito)."*

Posteriormente, producto del seguimiento realizado por el equipo técnico de la ANLA, mediante el Concepto Técnico N° 7551 del 2 de diciembre de 2022, se determinó que mediante el radicado N° 2022128390-1-000 del 23 de junio de 2022, CENIT había presentado la actualización del Plan de Contingencias; no obstante, como los archivos anexos no se pudieron verificar, no se pudo determinar si el punto de control PCe 57 Simaña Desembocadura había sido incluido en el mencionado plan. Tampoco se observaron soportes de reubicación del punto de control PCe 57. En consecuencia, mediante el numeral 6 del artículo 4 del Auto N° 11468 del 26 de diciembre de 2022, la ANLA requirió a CENIT presentar los soportes de las gestiones y avances de la reubicación del punto de control PCeO 57 Simaña Desembocadura, en cumplimiento del Plan de Contingencias.

Continuando con el análisis del hecho, se encuentra que en el seguimiento realizado al proyecto mediante el Concepto Técnico N° 2989 del 31 de mayo de 2023, una vez revisados los soportes allegados por CENIT mediante radicado N° 2023019019-1-000 del 31 de enero de 2023, el equipo técnico de la ANLA concluyó que la sociedad no ha entregado los soportes que permitan validar las gestiones adelantadas entorno a la reubicación del del punto de control PCeO 57 Simaña Desembocadura. Por lo tanto, en el Requerimiento 18 del Acta N° 309 del 1 de junio de 2023, se reiteró la obligación a CENIT.

Por lo anterior, en lo que corresponde a la citada conducta, en el Concepto Técnico N° 5982 del 19 de septiembre de 2023, se exponen las siguientes circunstancias de modo y tiempo:

> ***"4.3 DESCRIPCIÓN DEL HECHO TERCERO***
>
> ***Condición de Modo:*** *Por no presentar los soportes de las gestiones y avances de la reubicación del punto de control Pce57 Simaña Desembocadura, en cumplimiento del Plan de Contingencias, el Artículo 2.3.1.5.2.3.1. del Decreto 1081 de 2015, el Parágrafo Primero del Artículo Primero de la Resolución 1219 del 29 de septiembre de 2017, el Numeral 6 del Artículo Cuarto del Auto 11468 del 26 de diciembre de 2022 y el Requerimiento 18 del Acta 309 de 01 de junio de 2023.*
>
> ***Condición de Tiempo:*** *Desde el 29 de enero del 2018 como fecha máxima para presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales los soportes de las gestiones y avances de la reubicación del punto de control Pce 57 Simaña Desembocadura, conforme el plazo de cuatro (4) meses otorgados por la Resolución 1219 del 29 de septiembre de 2017 (…)".*

En virtud de lo consignado en el precitado insumo técnico, se puede evidenciar que hubo un presunto incumplimiento a las obligaciones derivadas del instrumento de manejo y control establecido, por lo cual, se determina que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos

aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

VI. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los siguientes elementos de prueba, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento acerca de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución N° 822 del 16 de agosto de 2013.
2. Resolución N° 916 del 13 de agosto de 2014.
3. Resolución N° 1219 del 29 de septiembre de 2017.
4. Acta N° 485 del 30 de noviembre de 2020.
5. Acta N° 678 del 16 de diciembre del 2021.
6. Auto N° 11468 del 26 de diciembre de 2022.
7. Acta N° 309 del 1 de junio de 2023.
8. Hallazgos técnicos evidenciados en el Concepto Técnico N° 4817 del 29 de septiembre de 2017.
9. Hallazgos técnicos evidenciados en el Concepto Técnico N° 7316 del 30 de noviembre de 2020.
10. Hallazgos técnicos evidenciados en el Concepto Técnico N° 8066 del 15 de diciembre del 2021.
11. Hallazgos técnicos evidenciados en el Concepto Técnico N° 7551 del 2 de diciembre de 2022.
12. Hallazgos técnicos evidenciados en el Concepto Técnico N° 2989 del 31 de mayo de 2023.
13. Radicado N° 2021028798-1-000 del 19 de febrero de 2021.
14. Radicado N° 2022120560-1-000 del 13 de junio de 2022.
15. Radicado N° 2022123853-1-000 del 16 de junio de 2022.
16. Radicado N° 2022128390-1-000 del 23 de junio de 2022.
17. Radicado N° 2023019019-1-000 del 31 de enero de 2023.
18. Radicado N° 20236200044332 del 27 de abril de 2023.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., con NIT 900.531.210-3, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0288-00-2023, estará a disposición de la investigada y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"VI. Incorporación de documentos*" de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral "*VI. Incorporación de Documentos*" de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente acto administrativo a la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., con NIT 900.531.210-3, de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, de conformidad con el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de conformidad con el inciso 2° del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 12 MAR. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA
CONTRATISTA

HERNAN ANTONIO PANESSO MERCADO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0288-00-2023
Concepto Técnico N° 5982 del 19 de septiembre de 2023
Fecha: 23 de diciembre de 2023

Proceso No.: 20241420012165

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad